

מסורת הש"ם

(א) וברכות מז: ושי"ן, (ב) צ"ק סו., (ג) הגזול רש"י, (ד) נעליז ס: ושי"ן, (ה) צ"ל אמר רבא ובהא"ש צ"ק פ"י סס"י טו גרים רב אש"ן, (ו) צ"ל לוונכי פ"י גש"ן, עש"י מללמט השוא. ערוך, (ז) ונע"י חוס' נעלי ט. ד"ה הווא', (ח) שלו. רש"א, (ט) ונע"ע חוס' שבת קכח. סד"ה ונתן וכו', (י) צ"ל לוונכרן,

תורה אור השלם

1. ואמרתם הנה מחללאה והפחתם אותו: אמר יי צבאות והבאתם גזול ואת הפסח ואת החולה והבאתם את הפנוחה הארצה אותה מידכם אמר יי:

מלאכי א יג

2. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מבם קרבן לך מן הבהמה מן העקר ומן העזאן תקריבו את קרבנכם: ויקרא א ב 3. כי אני יי אהב משפט שלא גול בעולה ונתתי פעלתם בצאת גזרות עולם אברות להם: ישעיהו סא ח

### הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ה קנייה צילוט וקרינא ביה מבם משלם וכו': (ב) בא"ד והא דשמעין ליה לעולא כצ"ל ומיבא לעיל נמחק:

### גליון הש"ם

תוס' ד"ה משום כו' וא"ת לקמן דפסלינן לולב של אשירה. וזו אינו קושוא כ"כ ד"ל דלרין ליתן טעם לשמולא דלא ס"ל למנזה הבאה בעצירה ועכ"פ צו"ט צ' דרבנן דמ"מ אשירה פסול משום כחמוי וכו' ועדיפא יס להקשות דלמה לי קרא מן הנקר להוציא הענף תיפוק ליה משום מנזה הבאה בעצירה:

**שנאמר והבאתם גזול וגו'.** דאשכחן קרא דלוסר להציא מנזה בעצירה: **מה פסח אין לו תקנה.** לאחר זמן להקריבו שהרי מוס קצוב עולמית הוא: **אף גזול.** ילפינן מינה דאין לו תקנה לאחר זמן ואפילו ביאוש דשמעין ליה למריה דמייאש ואמר ווי ליה לחסרון כ"ס ואע"ג דלענין מקני אמרינן צבצא קמא (סח.) דקני ליה ביאוש והוי דידיה אפ"ה אקרובי למנבח לא: **שונא גזל בעולה.** בעולות שאתם מביאין לי אני שונא את הגזול שאתם גוזלים אותם ואע"פ שהכל שלי ואף מתחלה שלי היטה: **אתמר נמי.** דטעמא דמתני' בגזול צו"ט שני משום מנזה הבאה בעצירה: לא שנו. בגזול פסול: **מסוך שונא נשאל.** דהא צו"ט שני לא כתיב לכס למעוטי: **לעולם צו"ט ראשון.** ולא תידוק כדדייק' הא שאלו כשר דכ"ש דשאלו פסול ומתני' לא מיבעיא שאלו קאמר: **אימא ספס גוילא.** מיד ואע"ג דלא שמעין דאייאש: **יאוש בעלים הוא.** שהרי צפניו הוא גזולו מידו ואין כח להציל: **קמ"ל.** דעד דשמעין דאייאש לא קני ליה דמימר אמר השתא הוא דתקיף מינאי למחר תפסינא ליה **דינא: אוונכרי.** תגרי כל דבר להשתכר צו כגון כל"ס קטנים ממטין ומסריקות ולולצין וקורין מרצ"ש: **כי וצניטו אסא מנכרים.** כשתקנו הדס מן הנכרים לאגוד צהן להושענא: **ליגזוו אינהו.** הס יתמכוהו מן התמוזר ויתנוהו לכס: **מאי טעמא ספס עכו"ס גולי ארעפא מישראל נינאו.** ושמא אותו קרקע מישראל הוה: וקרקע

לאו דידיה הוא אלא לאו ביום טוב שני וקתני גזול פסול<sup>א</sup> (רבא אמר) לעולם ביום טוב ראשון ולא מיבעיא קאמר לא מיבעיא שאול דלאו דידיה הוא אבל גזול אימא סתם גזילה יאוש בעלים הוא וכדידיה דמי קא משמע לן אמר להו רב הונא להנהו<sup>ב</sup> אוונכרי<sup>ב</sup> זכי וזבניתו אסא מעכו"ם לא תגזוו אתון אלא לגזווה אינהו ויהבו לכו מאי טעמא סתם עובדי כוכבים גולני ארעתא גינהו וקרקע

דהא מכס דרשינן צפ"ק דחולין (ד' ה. ה. ו.ס) מכס ולא כולנס להוציא את המומר מכס צכס חלקתי ולא צאומות ואע"פ שי' לומר דרישא דקרא מייתי הכא ומקרבנכס דסיפא דקרא קא דריש כמו שמפרט"מ גבי לא תתחנן דסוף האומר צקדושין (ד' סח: ו.ס) לא משמע כן כלל וי"ל דהא דקאמר צמרובה לפני יאוש למה לי קרא משום דלפני יאוש אין יכול להקדיש והרי הוא חולין כדאמרינן גזל ולא נתיאשו הצעלים שניהם אינם יכולים להקדיש דאיש כי יקדיש את ביתו אמר רחמנא מה ביתו<sup>א</sup> צרשותו כדאי' צמרובה (צ"ק דף סח:) ואפילו מאן דפליג לא פליג אלא צבעלים אצל צגולן גופיה מודה דאין יכול להקדיש והא דמייתי הכא קרא דמכס אע"ג דמציתו נפקא אורחא דגמרא צבכי דמייתי מכס משום דאי לא כתיב ביתו הוה מוקמינן מכס להך דרשא אצל השתא דכתביה הני קראי אייתר ליה מכס להוציא את המומר ולצבס חלקתי ודכותה אשכחן פרק אחד דיני ממונות (סנהדרין ד' לד: ו.ס) דדרש' נגעים ציום מדכתבי צציום הראות צו וצפ"ק דמועד קטן (ד' ט.) מוקי לה לחתך דש' יוס שאתה רואה ויש יוס שאין אתה רואה וציום נפקא לן מדכתבי כנגע נראה לי ולא לאורי וכן צשליהי פרק שני דמגילה (ד' ב. ו.ס) דלא מוהלין אלא ציום דכתיב ציום השמיני וצפרק ר"א דמילה (שבת ד' קלג.) מוקי ליה ציום אפילו צשבת ולילא ממעט מדכתבי צן שמונת ימים ועוד איכא דכוותיהו צדוכתי טובאש: **הא קנייה ביאוש.** וקרינא ביה<sup>א</sup> לכס משלכס משמע דקסבר ר' יוחנן יאוש כדי קנה וקשה דצמרובה (צ"ק ד' סח:) קאמר ר' יוחנן דתשלומי ארצעה וחמשה חיוביה צין לפני יאוש צין לאחר יאוש ואי יאוש קני אמאי חיבי שלו הוא טובח שלו הוא מוכר כדי האי גוונא די"ק הסם לעיל (דף טו:) רב ששת אמילתיה דרב דקאמר כי ני"ס ושכיב רב אמר להא שמעתא ועוד דצהגזול צתרא (שם דף קטו.) שמעין צהדיא לר' יוחנן משמיה דר' ינאי דשינוי רשות ואח"כ יאוש לא קני ויש ספרים דגרסינן הכא הא קנייה ותו לא ואפילו גרסינן ביאוש יש לפרש דהכי קאמר הא קנייה ציאוש ושינוי השם כדאמרינן צמרובה (שם דף טו.) הגנב והגולן הקדשן הקדש ואפילו למאן דאמר יאוש לא קני משום דהא איכא יאוש ושינוי השם מעיקרא חולין והשתא הקדש וא"ת א"כ מאי פריך הסם אצ"י לרבא דאמר יאוש קני מדכתבי קרבנו ולא הגזול ואמאי דתיק לשנויי דגזל קרבן דצבצירה הא ממה נפשך הסם קני דאיכא יאוש ושינוי השם ומ"מ מייפסיל להקרבה משום מנזה הבאה בעצירה כדאמרינן הכא וכמו כן קשה צסוף ההיא שמעתתא דדייק רבא דיאוש כדי לא קני מדכתבי קרבנו ולא הגזול ועולא נפקא ליה הסם מגזול דומיא דפסח דלית ליה תקנתא וי"ל דאס איתא דיאוש כדי קני הוי שלו קודם הקדש ותו לא חשיב מנזה הבאה בעצירה וכן מוכח לקמן צשמעתין גבי<sup>א</sup> (נכרי) וליקניניהו צשינוי השם משמע דאי קנו ליה מזו נפקי ציה ולא חשיב מנזה הבאה בעצירה אצל אי יאוש כדי לא קני ועל ידי הקדשן קא קני ליה דאיכא יאוש ושינוי השם השתא אז חשיב מנזה הבאה בעצירה וכבוהא שמעתין דלא חשיב מנזה הבאה בעצירה היכא דקני ליה מצינן למימר דקני קודם צאגודה אפילו למאן דלא צעי אגד הא קני ליה קודם יו"ט דאכתי לא חל חיוב מנזה ואי נמי אפילו צו"ט דלא דמי למקדיש דחל קנין והקדש ציחד והא דשמעין ליה<sup>א</sup> לעיל לעולא צהגזול צתרא (שם דף קד.) גבי פלוגתא דר"ש ורבנן צעורות של גנב ושל גולן אי סתם גניצה יאוש צעלים או סתם גזלה קאמר דקאמר עולא מחלוקת צסתם אצל צידוע דברי הכל קני הסם איכא יאוש ושינוי השם כדאמרינן צההיא שמעתא דמרובה (שם דף טו:) דמעיקרא קרו ליה משכא והשתא קרו ליה אצרוז ואי דמשמע צריש הגזול קמא (שם דף דג.) צההיא דגזל סאה דאף על גב דשינוי קונה חשיב מנזה הבאה בעצירה אף על פי שקנאו צשינוי מעשה קודם צבא לידי חיוב חלה הסם דיחויא צעלמא הוא אי נמי שאני צרכה דאיכא נמי הזכרה לשם שמים ולפי שיטה זו צריך לייצב סוגיא דהניחוק (גיטין דף נה.) דאמר עולא דצר תורה צין נודעה צין לא נודעה אינה מכפרת וסוגיא דהגזול צתרא וסוגיא דמרובה ור"ת מפרש צענין אחר משום קשיא דעולא אדעולא והרבה הארכתי צמרובה וצפרק הניחוקין (שם דף נה.): **בַּרְטוֹרָךְ שיוצא בשאול יוצא בגזול.** הכא דווקא שהוא מדרבנן לא חייש אמנזה הבאה בעצירה:

## לולב הגזול פרק שלישי סוכה

**משום** דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה. והדמניא לקמן פ' לולב וערבה (ד' מג.) לכס משלכס להוציא את השאלו ואת הגזול משום שאלו איצטריכא דצללו לכס נפקא לן גזול משום מנזה הבאה בעצירה דאע"ג דקרא גבי קרבן כתיב הוא הדין צכל מנזות דהוידאוריית' כדמוכח צריש הגזול קמא

(צ"ק ד' דג.) גבי הרי שגזל סאה של חיטין ועטנה ואפאה והפריש ממנה חלה דאין זה מצדך אלא מנאך<sup>א</sup> וא"ת לקמן (ד' סג:) דפסלינן לולב של אשרה ושל עיר הנדחת משום דמיכתת שיעוריה תיפוק ליה משום מנזה הבאה בעצירה ותו אמאי שרינן דללו אשרה דמשה וי"ל דלא דמי לגזל דמתמת עצירת הגזל צאה המנזה שיולא צו אצל הני אטו מחמת עצירה שנעשית צו מי נפיק ציה ומיהו יש ספרים דגרסו' לקמן (ד' לה.) אמתני' דאתרוג של אשרה מ"ע משום דהוה ליה מנזה הבאה בעצירה וגירסא משוצבת היא אלא טעמא משום דמיכתת שיעוריה דאתרוג נמי צעי שיעור כאגוז או צביצה דאף על גב דאמרינן לקמן (ד' לה:) טעמא משום דמייכר לקיחתה דמהאי טעמא פסלינן לקמן (ד' לה.) פלפלין ומיהו תימיה צפרק כל שעה (פסחים ד' לה:) דתניא אין יוצא ידי מנזה צטצל ודריש ליה מקרא תיפוק ליה משום מנזה הבאה בעצירה דקא אכיל איסורא ונפיק ידי מנזה<sup>א</sup>:

**כ' יקריב מבם אמר רחמנא וצאו** דידיה הוא. תימיה דצמרובה

(צ"ק ד' טו:) ממעט גזול מדכתבי קרבנו והכא ממעט ליה מדכתבי מכס ואע"ג דאיכא דמוקי לה הסם צגזל קרבן דצבצירה מ"מ קשה למאן דלא מוקי ליה הכי ועוד קשה דהתם משמע דלפני יאוש לא צריך קרא דדריש קרבנו ולא הגזול וקאמר ה"ד אילימא לפני יאוש למה לי קרא ועוד קשה

מכס דרשינן צפ"ק דחולין (ד' ה. ה. ו.ס) מכס ולא כולנס להוציא את המומר מכס צכס חלקתי ולא צאומות ואע"פ שי' לומר דרישא דקרא מייתי הכא ומקרבנכס דסיפא דקרא קא דריש כמו שמפרט"מ גבי לא תתחנן דסוף האומר צקדושין (ד' סח: ו.ס) לא משמע כן כלל וי"ל דהא דקאמר צמרובה לפני יאוש למה לי קרא משום דלפני יאוש אין יכול להקדיש והרי הוא חולין כדאמרינן גזל ולא נתיאשו הצעלים שניהם אינם יכולים להקדיש דאיש כי יקדיש את ביתו אמר רחמנא מה ביתו<sup>א</sup> צרשותו כדאי' צמרובה (צ"ק דף סח:) ואפילו מאן דפליג לא פליג אלא צבעלים אצל צגולן גופיה מודה דאין יכול להקדיש והא דמייתי הכא קרא דמכס אע"ג דמציתו נפקא אורחא דגמרא צבכי דמייתי מכס משום דאי לא כתיב ביתו הוה מוקמינן מכס להך דרשא אצל השתא דכתביה הני קראי אייתר ליה מכס להוציא את המומר ולצבס חלקתי ודכותה אשכחן פרק אחד דיני ממונות (סנהדרין ד' לד: ו.ס) דדרש' נגעים ציום מדכתבי צציום הראות צו וצפ"ק דמועד קטן (ד' ט.) מוקי לה לחתך דש' יוס שאתה רואה ויש יוס שאין אתה רואה וציום נפקא לן מדכתבי כנגע נראה לי ולא לאורי וכן צשליהי פרק שני דמגילה (ד' ב. ו.ס) דלא מוהלין אלא ציום דכתיב ציום השמיני וצפרק ר"א דמילה (שבת ד' קלג.) מוקי ליה ציום אפילו צשבת ולילא ממעט מדכתבי צן שמונת ימים ועוד איכא דכוותיהו צדוכתי טובאש: **הא קנייה ביאוש.** וקרינא ביה<sup>א</sup> לכס משלכס משמע דקסבר ר' יוחנן יאוש כדי קנה וקשה דצמרובה (צ"ק ד' סח:) קאמר ר' יוחנן דתשלומי ארצעה וחמשה חיוביה צין לפני יאוש צין לאחר יאוש ואי יאוש קני אמאי חיבי שלו הוא טובח שלו הוא מוכר כדי האי גוונא די"ק הסם לעיל (דף טו:) רב ששת אמילתיה דרב דקאמר כי ני"ס ושכיב רב אמר להא שמעתא ועוד דצהגזול צתרא (שם דף קטו.) שמעין צהדיא לר' יוחנן משמיה דר' ינאי דשינוי רשות ואח"כ יאוש לא קני ויש ספרים דגרסינן הכא הא קנייה ותו לא ואפילו גרסינן ביאוש יש לפרש דהכי קאמר הא קנייה ציאוש ושינוי השם כדאמרינן צמרובה (שם דף טו.) הגנב והגולן הקדשן הקדש ואפילו למאן דאמר יאוש לא קני משום דהא איכא יאוש ושינוי השם מעיקרא חולין והשתא הקדש וא"ת א"כ מאי פריך הסם אצ"י לרבא דאמר יאוש קני מדכתבי קרבנו ולא הגזול ואמאי דתיק לשנויי דגזל קרבן דצבצירה הא ממה נפשך הסם קני דאיכא יאוש ושינוי השם ומ"מ מייפסיל להקרבה משום מנזה הבאה בעצירה כדאמרינן הכא וכמו כן קשה צסוף ההיא שמעתתא דדייק רבא דיאוש כדי לא קני מדכתבי קרבנו ולא הגזול ועולא נפקא ליה הסם מגזול דומיא דפסח דלית ליה תקנתא וי"ל דאס איתא דיאוש כדי קני הוי שלו קודם הקדש ותו לא חשיב מנזה הבאה בעצירה וכן מוכח לקמן צשמעתין גבי<sup>א</sup> (נכרי) וליקניניהו צשינוי השם משמע דאי קנו ליה מזו נפקי ציה ולא חשיב מנזה הבאה בעצירה אצל אי יאוש כדי לא קני ועל ידי הקדשן קא קני ליה דאיכא יאוש ושינוי השם השתא אז חשיב מנזה הבאה בעצירה וכבוהא שמעתין דלא חשיב מנזה הבאה בעצירה היכא דקני ליה מצינן למימר דקני קודם צאגודה אפילו למאן דלא צעי אגד הא קני ליה קודם יו"ט דאכתי לא חל חיוב מנזה ואי נמי אפילו צו"ט דלא דמי למקדיש דחל קנין והקדש ציחד והא דשמעין ליה<sup>א</sup> לעיל לעולא צהגזול צתרא (שם דף קד.) גבי פלוגתא דר"ש ורבנן צעורות של גנב ושל גולן אי סתם גניצה יאוש צעלים או סתם גזלה קאמר דקאמר עולא מחלוקת צסתם אצל צידוע דברי הכל קני הסם איכא יאוש ושינוי השם כדאמרינן צההיא שמעתא דמרובה (שם דף טו:) דמעיקרא קרו ליה משכא והשתא קרו ליה אצרוז ואי דמשמע צריש הגזול קמא (שם דף דג.) צההיא דגזל סאה דאף על גב דשינוי קונה חשיב מנזה הבאה בעצירה אף על פי שקנאו צשינוי מעשה קודם צבא לידי חיוב חלה הסם דיחויא צעלמא הוא אי נמי שאני צרכה דאיכא נמי הזכרה לשם שמים ולפי שיטה זו צריך לייצב סוגיא דהניחוק (גיטין דף נה.) דאמר עולא דצר תורה צין נודעה צין לא נודעה אינה מכפרת וסוגיא דהגזול צתרא וסוגיא דמרובה ור"ת מפרש צענין אחר משום קשיא דעולא אדעולא והרבה הארכתי צמרובה וצפרק הניחוקין (שם דף נה.): **בַּרְטוֹרָךְ שיוצא בשאול יוצא בגזול.** הכא דווקא שהוא מדרבנן לא חייש אמנזה הבאה בעצירה:

וקרקע

## ל.

ו א מיי פ"ח מה' לולב הלכה א טוש"ע א"ח
ז ב מיי פ"ה מהלכות איסורי מנזח הלכה ז סמג לאין שני:
ח ג טוש"ע א"ח סימן תרמט ט עיף א צהציה:

לעזי רש"י

מרצ"ש (מרצירי"ש). מוכרי סדקות, רובלים.

רבינו חננאל

ובשאר הימים נמי לפני יאוש א' דהא אינו שלכס, לאחר יאוש משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה, שנאמר כי אני ה' אוהב וגו'. אתמר נמי אמר ר' אסי, יבש פסול לפי שאינו הדר, גזול פסול משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה, ור' יצחק פליג ואמר, הני מילי ביום טוב ראשון, אבל משני ואילך, מתוך שיוצא כולבם שאול יוצא נמי בגזול אחר יאוש, מיתביש על ר' יצחק ממתני' דקתני לולב הגזול והיבש פסול, ודייקין מינה גזול פסול, הא שאול כשר, ושאלו כשר לא משכחת ביום טוב ראשון דהא בהודיא כתיב לכס למעוטי אפי' השאול, אלא משני ואילך השאול כשר, ואפילו הכי גזול פסול. ומשני רב אשי מתני' לעולם ביום ראשון, ואיצטריך סד"א שאול ודאי לאו דידיה, אלא גם גזול אימא סתם גזילה דייאוש בעלים היא, וקנייה ביאוש ודידיה הוא, קמ"ל דלא. כדאמר ר' חייא לאונכרי, פי' כגון צ' בית של נשיא הממונה בצרכיו, וכיוצא בנשיא אנשים חשובין, הממונין בצרכיהן נקראין [אוונכרי]. אמר להו כי וצביתו אסא, ליגזו אינהו אסא, כי היכי דליהוי יאוש בידיהו דנגים ושינוי רשות בידיוכו, דגדים גולני ננהו

א) הדבר תמוה דהא צו"ט שני לא צעי לכס רק העעם משום מנזה הבאה בעצירה ואולי דאיש טו"ס נפל ככהל וע"ש.

ב) נראה דצ"ל פי' כגון הממונע צבתי השאי צצרכיו וכיול"א צשאי וכו'.